



PUTUSAN

Nomor 951 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

R.E. BARINGBING, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Basoka I, Nomor 2, RT 006, RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PERTAMINA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 1A, Jakarta Pusat, diwakili oleh Nicke Widyawati selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feri Wibisono, S.H., C.N., selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Nomor 1, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020, dan kemudian memberi kuasa substitusi kepada S. Djoko Rahardjo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Desember 2020;
Termohon Kasasi;

D a n :

- 1. Drs. H. HENDRA HIDAYAT, S.H.**, selaku Pejabat Camat Kecamatan Kebon Jeruk Tahun 2013-2014, beralamat di Kantor Kecamatan Kebon Jeruk, Jalan Kebon Jeruk Raya, Nomor 2, Jakarta Barat;
- 2. PT OTO MEDIA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 951 K/Pdt/2024



Muara Karang Niaga IV, Blok 48 Selatan, Nomor 5,
Lantai 3, Jakarta Utara;

3. PT TRI MASTRADING COMPANY, disingkat **PT MASTRACO**, dahulu berkedudukan di Menteng Square, Blok AR-18, Jalan Matraman Raya, Nomor 30E, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi, diwakili oleh Lia Sekarmulya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Menara Thamrin, 14th Floor, Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin, Kavling 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp11.800.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus juta rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagai Kompensasi penderitaan yang dialami Penggugat dan keluarga, sebagai akibat perbuatan kesalahan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setiap bulan keterlambatan melaksanakan kewajiban hukumnya dalam perkara ini, setelah putusan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 951 K/Pdt/2024



perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

6. Memerintahkan Tergugat untuk memberitahukan Nomor Rekening Tergugat di bank yang dapat dilakukan upaya hukum pemblokiran;
7. Mewajibkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya seagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi *obscuur libel*;
4. *Exceptio Domini*;

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan a quo;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 433/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, tanggal 2 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp8.366.764.800,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 951 K/Pdt/2024



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini setelah perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi putusan ini;
6. Menolak petitum selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 484/PDT/2022/PT DKI, tanggal 9 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 433/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, tanggal 2 Desember 2021, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Srt.Pdt.Kas/2022/PN Jkt Pst, *juncto* Nomor 433/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 951 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: R.E. Baringbing, S.H., M.H.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 9 September 2022, Nomor 484/PDT/2022/PT DKI, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 433/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, tanggal 2 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi relative dari Tergugat dan Turut Tergugat III;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp8.366.764.800,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini setelah perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi putusan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 951 K/Pdt/2024



6. Menolak petitum selain selebihnya;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
8. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Turut Tergugat III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 30 November 2022 dan tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2022 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2022 dan tanggal 21 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2690 K/PDT/2010, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 208/PDT/2007/PT DKI, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.G/2005/PN Jkt Pst, objek sengketa tanah Girik C 718 Persil 55 d seluas 2.910 m² (dua ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), telah ditetapkan sebagai milik Masnin Binti Samit, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Eksekusi Nomor 011/2008 Eks *juncto* Nomor 08/Pdt.G/2005/PN Jkt Pst;
- Bahwa namun demikian berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.Bth/2009/PN Jkt Pst, *juncto* Putusan Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.Bth/2009/PN Jkt Pst, *juncto* Putusan Perdamaian Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 951 K/Pdt/2024



140/Pdt.Bth/2013/PN Jkt Pst, terbukti bahwa antara Tergugat dan Masnin binti Samit telah terjadi perdamaian, bahkan Putusan Akta Perdamaian *a quo* telah diuji melalui gugatan oleh R.E. Barimbing, S.H., M.H., namun gugatan tersebut tidak dapat diterima;

- Bahwa mengenai hak Penggugat (R.E. Barimbing, S.H., M.H.), atas tanah yang didasarkan pada perjanjian antara Masnin binti Samit adalah merupakan persoalan internal Penggugat dan Masnin Binti Samit, oleh karena objek sengketa belum dieksekusi dan berdasarkan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap telah menjadi milik Tergugat, maka perbuatan Tergugat menyewakan Pasar Patra yang berdiri di atas objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: R.E. BARINGBING, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **R.E. BARINGBING, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 951 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 951 K/Pdt/2024